AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1090839 - SP (2026/0153503-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	WENDRYKIS FERNANDO DO AMARAL ROCHA (PRESO)
ADVOGADO	:	LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA - SP439878
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de *habeas corpus* por inadequação da via eleita.

2. *Fatos e pedido*. Apreensão de 6.300 g de pasta-base de cocaína, circunstâncias do crime envolvendo fuga em alta velocidade por longo percurso, tráfego na contramão e risco à vida de terceiros, uso de veículo com insulfilm escuro e relatos policiais sobre origem e destino da droga. Pretende-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o afastamento de *bis in idem*, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

3. *Decisões anteriores*. A Corte de origem manteve a pena-base em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, afastou a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por evidências de atuação com estrutura criminosa organizada e fixou regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há manifesta ilegalidade a autorizar o reexame da dosimetria da pena em *habeas corpus* substitutivo; (ii) saber se a exasperação da pena-base ao dobro do mínimo legal, fundada em quantidade/natureza da droga e circunstâncias do delito, mostra-se excessiva; (iii) saber se houve *bis in idem* na utilização da quantidade de droga tanto na primeira fase da dosimetria quanto para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (iv) saber se se mantêm o afastamento do tráfico privilegiado e o regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Documento eletrônico VDA57541734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2026 às 00:44:55 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 35f5bd52-b419-4afc-a471-e1d156d4f6e7

III. Razões de decidir

5. O *habeas corpus* substitutivo somente é conhecido em caso de manifesta ilegalidade. A exasperação da pena-base no dobro do mínimo legal pela valoração de duas circunstâncias judiciais revela excesso *in casu*, notadamente diante do intervalo do apenamento do art. 33 da Lei de Drogas.

6. As vetoriais preponderantes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (quantidade e natureza da droga) e as circunstâncias do delito justificam aumento, porém em patamar proporcional. Mostra-se adequado elevar 1 ano e 3 meses de reclusão por cada vetorial negativa, fixando a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 760 dias-multa.

7. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas permanece, pois há elementos concretos indicando dedicação habitual à atividade criminosa e atuação com grupo organizado (quantidade expressiva, modus operandi e relatos policiais sobre logística), não configurando *bis in idem*, já que se somam circunstâncias do caso ao dado quantitativo do entorpecentes.

8. O regime inicial fechado é mantido em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais, compatível com a gravidade concreta do delito.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão e 760 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

---

1. A exasperação da pena-base deve observar proporcionalidade, podendo-se majorar em patamar específico por cada vetorial negativa, à luz do art. 42 da Lei de Drogas. 2. É legítimo afastar o tráfico privilegiado quando elementos concretos do caso indicam dedicação do agente à atividade criminosa, não havendo *bis in idem* na valoração conjunta de quantidade ou natureza da droga e demais circunstâncias do delito para se concluir pela habitualidade delitiva. 3. O regime inicial fechado pode ser fixado com base na análise desfavorável das circunstâncias judiciais e na gravidade concreta do fato.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

Informações insuficientes no documento para indicação de precedentes sem citações diretas.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto regimental por **WENDRYKIS FERNANDO DO AMARAL ROCHA** contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de *habeas corpus*, ao fundamento de inadequação da via eleita (fls. 428).

Nas razões, a defesa reafirma que a controvérsia não exige revolvimento fático-probatório, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, apontando flagrante ilegalidade na dosimetria, com exasperação da pena-base por fundamentação genérica (personalidade e audácia) e *bis in idem* pela utilização da quantidade de droga tanto na primeira fase quanto para afastar a

Documento eletrônico VDA57541734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2026 às 00:44:55 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 35f5bd52-b419-4afc-a471-e1d156d4f6e7

minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, além do afastamento indevido do tráfico privilegiado com base em presunções (fls. 429-438).

Requer, assim, o processamento do agravo com justiça de representação ou submissão ao colegiado; a providência para afastar os óbices e determinar o exame do mérito do habeas corpus; o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa); o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, ou, subsidiariamente, em fração proporcional; o afastamento do *bis in idem*; a fixação do regime inicial aberto; e a substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 439-440).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, vale anotar que o *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio será conhecido somente na hipótese de manifesta ilegalidade no ato impugnado.

No caso, a Corte de origem manteve a dosimetria aplicada na sentença sob a seguinte motivação:

> A majoração da pena-base está devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis, extraídas diretamente dos autos, como a expressiva quantidade de droga apreendida (6.300 g de pasta-base de cocaína), o elevado valor estimado do entorpecente, a ausência de qualquer explicação sobre sua origem ou destino, e, sobretudo, a conduta extremamente temerária do réu durante a abordagem policial, que incluiu fuga em alta velocidade por 35 quilômetros, desrespeito às ordens legais, risco à vida de terceiros e mobilização de aparato policial aéreo e terrestre.
> Nesse contexto, a pena-base fixada em 10 anos de reclusão, e pagamento de 1000 dias-multa, no valor mínimo legal, revela-se proporcional à gravidade concreta da infração e adequada à finalidade preventiva da sanção penal.
> [...]
> De fato, analisando detidamente os elementos fáticos constantes dos autos, verifica-se que a conduta do apelante revela inequívoco envolvimento com estrutura criminosa organizada, afastando por completo a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Ora, a utilização de veículo com insulfilm excessivamente escuro, impossibilitando a identificação dos ocupantes, constitui modus operandi típico de organizações voltadas ao tráfico de entorpecentes, evidenciando planejamento e sofisticação incompatíveis com a figura do traficante ocasional. Ademais, a reação do réu ao avistar a equipe policial empreendendo fuga imediata e desesperada por 35 quilômetros, atingindo velocidades de 180 km/h, trafegando pela contramão e colocando em risco a vida de terceiros demonstra não apenas conhecimento da ilicitude de sua conduta, mas também familiaridade com táticas evasivas próprias de quem atua habitualmente no comércio de drogas.
> Embora Wendrykis seja primário e sem antecedentes desabonadores, seu comportamento revela personalidade moldada pela prática criminosa reiterada, distanciando-se por completo do perfil do agente iniciante que faria jus à norma privilegiadora.
> [...]
> Segundo o relato dos policiais militares, no momento da abordagem o réu teria mencionado que havia retirado a droga em Osasco e a levaria até o km 40 da Rodovia Ayrton Senna para entregá-la a um caminhoneiro, informações que revelam estrutura

Documento eletrônico VDA57541734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2026 às 00:44:55 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 35f5bd52-b419-4afc-a471-e1d156d4f6e7

organizada e divisão de tarefas típicas de grupos criminosos especializados no tráfico interestadual de entorpecentes.
De resto, a ausência de telefone celular em seu poder, embora inicialmente possa parecer elemento neutro, na verdade corrobora a tese de que integrava organização que adota protocolos de segurança para evitar rastreamento e identificação de outros membros da quadrilha.

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

Como se verifica, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade de droga apreendida (6.300 g de pasta-base de cocaína) e as circunstâncias do crime (fuga em alta velocidade, na condução de veículo automotor, por longo período, incluindo trechos na contramão e risco à vida de terceiros) para fixar a pena-base em 10 anos de reclusão.

Entretanto, embora as vetoriais do art. 42 da Lei de Drogas sejam elencadas como preponderantes e as circunstâncias fáticas do delito tenham se revelado especialmente graves, a elevação da pena no dobro do mínimo legal pela aferição de duas circunstâncias judiciais mostra-se excessivo, notadamente quando o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas é de 10 anos.

Nesse contexto, tem-se como suficiente e proporcional à reprovabilidade do fato delitivo o aumento da pena em 1 ano e 3 meses de reclusão, para cada vetorial negativa - quantidade e natureza da droga e circunstâncias do delito, devendo **a sanção inicial ser estabelecida em 7 anos e 6 meses de reclusão mais 760 dias-multa.**

Vale anotar, no ponto, que não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para cada vetorial negativa, pois há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020.

Com efeito, **a pena resta definitiva no patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão mais 760 dias-multa na falta de outras causas modificativas**, porquanto, conforme posto na decisão impugnada, o planejamento, a divisão de tarefas e a sofisticação na prática delitiva indicam auxílio direto prestado a grupo criminoso, e não ser o agravante iniciante na traficância, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Documento eletrônico VDA57541734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2026 às 00:44:55 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 35f5bd52-b419-4afc-a471-e1d156d4f6e7

Esta Corte inclusive já se manifestou que "O afastamento do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa, como a quantidade e variedade de drogas, forma de acondicionamento e circunstâncias do caso concreto" (AgRg no HC n. 1.020.268/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Logo, não há se falar em *bis in idem,* na medida em que, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, destacou-se ainda o testemunhos dos policiais e o *modus operandi* do delito para se concluir pelo envolvimento habitual do agravante com o tráfico de drogas.

Por fim, o regime inicial fechado permanece, em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais.

Ante o exposto, **dou parcial provimento** ao agravo regimental para redimensionar a pena do agravante para 7 anos e 6 meses de reclusão, mais 760 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É o voto.

Documento eletrônico VDA57541734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2026 às 00:44:55 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/06/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 35f5bd52-b419-4afc-a471-e1d156d4f6e7